

I. Partile contractante

Asociatia Tabere cu Suflet, persoana juridica fara scop patrimonial (non profit), constituita ca un club sportiv de drept privat, cu sediul in Bucuresti, str. Pictor Obedeanu, nr.18, sector 2, inregistrata in Registrul National al ONG-urilor cu nr 2548/A/2012, C.I.F.: 29929619, cont IBAN RO95BREL0002000869510100, deschis la Libra Bank, reprezentata legal prin dl. Radu Savin in calitate de Presedinte, denumita in continuare **Beneficiar** al Sponsorizarii,

si

(Numele institutiei de invatamant, adresa, nume reprezentant, date de identificare)

denumit(a) in continuare **Sponsor**, au incheiat urmatorul Contract, in conformitate cu dispozitiile Legii Sponsorizarii nr. 32/1994, cu modificarile ulterioare:

II. Definitii

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

1. **Contract** - prezentul contract și toate Anexele sale.
2. **Program** - program sau activitate implementata de Beneficiar, de care poate beneficia orice Participant, indiferent de categoria sociala sau de situatia materiala. Se poate referi, in principal, fara a se limita la acestea, la:
 - a. Programe Educative constand intr-o Tabara educativa, o activitate Scoala Tabere cu Suflet, Scoala Altfel sau Tabara de Acasa;
 - b. Programe Sportive constand intr-o Tabara sportiva, o Iesire Weekend Activ, o Competitie sportiva, un Cantonament sau un Antrenament;
 - c. Programe WeCare, Activitati ProBono si de Incluziune sociala;
3. **Participant** - Copii pana la 18 ani si adulti, din diferite categorii sociale si cu diferite situatii materiale, care urmeaza sa participe la Program.

III. Obiectul Contractului

1. Obiectul Contractului il constituie sponsorizarea Beneficiarului pentru implementarea unuia sau mai multor Programe, de care poate beneficia orice Participant, indiferent de categoria sociala sau de situatia materiala.

IV. Obligatiile Partilor

A. Obligatiile Beneficiarului

1. Sa utilizeze fondurile oferite de Sponsor pentru implementarea Programului care face obiectul Contractului, conform art.III. Detaliile fiecarui Program vor fi specificate intr-o Anexa separata la acest Contract.
2. Sa isi foloseasca in cel mai bun mod experienta pe care o are in organizarea de evenimente astfel incat Programul sa se desfasoare in conditii de siguranta si sa isi atinga obiectivele.
3. Să notifice Sponsorului orice problema intervenita în derularea Programului sponsorizate.
4. Sa desemneze o persoana de contact pentru a tine legatura permanent cu Sponsorul pe durata derularii Programului , pentru buna desfasurare a acestuia/acesteia.
5. In cazul in care Sponsorul nu mai este interesat de implementarea Programului ales, sau Participantul ales de Sponsor nu mai poate participa la Program, sa gaseasca un alt Participant pentru care sa utilizeze fondurile oferite ca sponsorizare.
6. Să menționeze si sa promoveze, cu acordul explicit al Sponsorului, in modalitățile convenite prin act juridic separat sau Anexe la prezentul Contract, numele, marca sau imaginea Sponsorului.
7. La finalul derularii Contractului, pentru sporirea increderei si asigurarea transparentei contractuale, sa prezinta Sponsorului informatii privind modul in care au fost utilizate sumele primite cu titlu de sponsorizare, conform art. V.

B. Obligatiile Sponsorului

1. Sa plateasca intreaga suma acordata cu titlu de sponsorizare, cu respectarea termenelor de plata, conform art V.
2. Sa fie membru al Asociatiei Tabere cu Suflet, conform statutului Asociatiei, respectand Valorile acesteia si intretinand cu aceasta, in mod regulat, relatii care privesc specificul activitatii sale.
3. In cazul in care nu mai este interesat de implementarea Programului de la pct III, sau Participantul ales de Sponsor nu mai poate participa la Program, sa isi indeplineasca obligatiile de la art IV B 1, oferind altui Participant posibilitatea de a participa la Program.
4. Sa respecte prevederile art. 3 din Legea 32/1994, conform caruia persoanele fizice si juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare din surse obtinute de la buget, si sa poata dovedi provenienta acestor sume.
5. Sa se asigure ca nu urmareste, in mod direct sau indirect, directionarea activitatii Beneficiarului, conform prevederilor art.10 (1) din Legea 32/1994, cu modificarile ulterioare.

C. Drepturile si obligatiile Partilor

1. Partile pot aduce la cunostinta publicului sponsorizarea prin mentionarea numelui, marcii sau a imaginii celeilalte parti, cu acordul celeilalte Parti.
2. Partile trebuie să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, imaginea reciproca, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica, conform art. 5 (2) din Legea 32/1994, cu modificarile ulterioare.
3. Partile vor avea o atitudine, una fata de cealalta, de asa natura incat sa nu lezeze imaginea reciproca.
4. Partile isi garanteaza reciproc ca pe timpul derularii Contractului, precum si pe o perioada de minim 5 ani de la incheierea Programelor, nu vor face referiri defaimatoare la adresa celeilalte Parti, atat in cadru public, cat si privat.

V. Valoarea Contractului. Conditii de plata

1. Valoarea Contractului este specificata in Anexele acestuia.
2. Plata se face prin transfer bancar sau depunere numerar in lei, la cursul de schimb BNR al zilei, in contul bancar al Beneficiarului indicat la art I, cu mentionarea la Detalii a sintagmei "Contract Sponsorizare".
3. Plata se poate face in mai multe transe, nerambursabile.
4. Termenele de plata sunt specificate in Anexele la acest Contract.

VI. Durata Contractului

1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării acestuia și își produce efectele până la data de

VII. Rezilierea Contractului

1. In cazul în care una dintre Parti nu isi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul Contract, sau le indeplineste necorespunzator ori cu intarziere, cealalta Parte ii va trimite Partii culpabile o notificare scrisa prin care ii va solicita remedierea cazului de culpa intr-un termen cert. In situatia in care, la expirarea acestui termen, cazul de culpa nu este remediat intr-o maniera satisfacatoare, prezentul Contract încetează de drept, fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, Partea in culpa fiind de drept pusa in intarziere de la data primirii notificării prevazute in prezentul articol.

VIII. Date Personale

1. Sponsorul isi exprima consimtamantul in mod explicit si este de acord ca Beneficiarul (Asociatia Tabere cu Suflet) sa poata prelucra datele personale ale Sponsorului si ale Participantului / Participantilor, in scopul asigurarii executarii prezentului Contract, a desfasurarii Programului care face obiectul sponsorizarii, pentru a face demersurile solicitate de Sponsor sau in vederea indeplinirii unor obligatii legale care revin Asociatiei, conform Regulamentului Uniunii Europene 679 / 2016 și legislației de punere în aplicare a acestuia.
2. Mai multe detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal se gasesc in documentul "Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal" furnizata fiecarui Sponsor si publicata la adresa <https://taberecusuflet.ro/Termenii.html#date>.

IX. Utilizarea Imaginilor

1. Partile sunt de acord si isi exprima consimtamantul in mod explicit in legatura cu utilizarea imaginilor foto / video in care apare Participantul singur sau in grup, static sau in miscare, in prim plan sau in plan departat, in legatura cu Programul, pe site-ul web <https://taberecusuflet.ro> si a blogurilor sale asociate <https://taberecusuflet.ro/Blogs.html>, precum si pe pagina de social media, pentru promovarea Asociatiei si a valorilor sale.

X. Litigii si Comunicari

1. Diferendele apărute între parti, in legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. iar în caz de menținere a divergenței, de către instanțele competente de la sediul Beneficiarului.
2. Orice comunicare între Parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, se va face in scris, la adresele mentionate in partea introductiva a Contractului la identificarea Partilor contractante.
3. Comunicările între Parti se pot face prin e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, remitere directa folosind datele de identificare a Partilor contractante inscrise in partea introductiva a Contractului.
4. Comunicările se vor considera a fi trimise la data indicata pe confirmarea de primire de la posta sau pe raportul de confirmare a transmisiunii prin curier ori e-mail.
5. Schimbarea adresei de corespondenta sau de e-mail este opozabila celeilalte Parti numai din momentul aducerii la cunostinta sa.

XI. Dispoziții finale

1. Părțile beneficiază de facilitățile prevăzute în Legea nr. 32/1994, cu modificările ulterioare.
2. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile Legii. Partea afectată de forța majoră are obligația să înștiințeze, în scris, cealaltă Parte, în termen de cel mult trei zile de la apariția evenimentului de forță majoră.
3. În cazul în care o clauza sau o parte din prezentul Contract este declarată nula, Partile o vor înlocui prin alta care sa corespunda cât mai fidel spiritului acestui Contract, iar celelalte clauze își vor produce efectele în continuare, Contractul păstrându-si valabilitatea si caracterul obligatoriu în masura maxim admisa de lege. În ipoteza în care o parte a unei clauze este considerata nelegală, nulitatea nu va afecta decât acea parte a clauzei, restul dispozitiilor ei rămânând pe deplin aplicabile.
4. Prolungirea prezentului Contract, precum si orice modificare se va face numai cu acordul Partilor, prin act aditional care va face parte integranta din Contract.

Prezentul Contract a fost încheiat în 2 (doua) exemplare originale, de valoare juridica egala, dintre care unul pentru fiecare Parte.

Sponsor

(Nume)

(Semnatura)

Beneficiar

**Asociatia Tabere cu Suflet,
DI. Radu SAVIN**

Data semnării:

.....

Anexa nr. 1 la Contract Sponsorizare nr. TS22.02 din data de 7.03.2022

Program	mini Tabara de doua zile
Activitate:	Excursie cu telescaunul, Drumetie, Treasure Hunt
Locul de desfășurare:	Predeal
Perioada de desfășurare:	11-12 aprilie 2022
Transport	cu trenul
Nr copii:	17 copii + 2 insotitori

Suma totala	6460 lei
Avans / Plata partiala	2380 lei
Rest plata	4080 lei

Termen de plata: 5 zile inaintea inceperii Programului

Sponsor

Beneficiar

(Nume)

**Asociatia Tabere cu Suflet,
DI. Radu SAVIN**

(Semnatura)

Data semnarii:

.....